



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-491-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 28 de Abril de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00145839-SI-SSOBPU - Aprobar el Balance de Economías, Demasías y Adicionales y prorrogar el plazo contractual de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ - COLECTOR ALTO PERÚ - ETAPA 1”.-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), los Decretos Nros. 248/2021, 419/2021, 1524/2021, 1531/2021, 1222/2025, 72/2026, 321/2026 y 439/2026, el Expediente N° EX-2026-00145839-SI-SSOBPU; y

Considerando:

Que, con fecha 24 de febrero de 2021, el Municipio y la entonces Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, suscribieron el Acuerdo Marco de Cooperación y Desarrollo de Obra Hídrica (CONVE-2021-16251622-APN-SIYPH#MOP), referido al estudio y evaluación de la obra denominada “DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ”, en relación a su factibilidad técnica y económica, el cual fue registrado por intermedio del Decreto N° 248/2021;

Que, a través del Decreto N° 419/2021, se efectuó el llamado a la Licitación Pública N° 14/2021 para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE - CUENCA ALTO PERÚ - ETAPA I”, la cual comprende el tramo que se extiende por las calles Av. Centenario, Washington, Acassuso, Suipacha y Treinta y Tres Orientales, hasta unirse con Dársena Gauto y Pavón;

Que, en ese marco, con fecha 26 de noviembre de 2021 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación y Financiación (CONVE-2021-114986632-SIYPH#MOP), mediante el cual se acordó que la citada obra sea financiada con aportes del Estado Nacional, a través del Fondo Hídrico de Infraestructura, fijándose en su Cláusula Segunda el monto comprometido por la referida Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres con Cinco Centavos (\$2.247.456.363,05.-), instrumento que fue registrado por Decreto N° 1524/2021;

Que, por su parte, la Cláusula Tercera del citado convenio estipula que: “*El plazo de ejecución de LA OBRA será de SETECIENTOS VEINTE (720) días contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra, que*

oportunamente labre la MUNICIPALIDAD, en carácter de Comitente, conjuntamente con la contratista. El plazo para la realización de LA OBRA podrá ser prorrogado por la MUNICIPALIDAD, si existiesen causas justificadas para ello, y con previo consentimiento por parte de la Supervisión de Obra de la SECRETARÍA”;

Que por medio del Decreto N° 1531/2021 se adjudicó la Licitación Pública N° 14/2021 en favor de CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. (C.U.I.T. N° 30-60506247-0), por un importe total de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Tres con Cinco Centavos (\$ 2.247.456.363,05.-), emitiéndose la Orden de Compra N° 9258/2021;

Que con fecha 1° de diciembre de 2021, se suscribió el Acta de Replanteo de Obra, comenzando a regir el plazo contractual para la ejecución de la misma, contratada bajo el sistema de Unidad de Medida;

Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, se suscribió la Resolución N° 4/2021, dictada por el entonces Secretario de Obras Públicas del Municipio, mediante la cual se aprobó la modificación al proyecto ejecutivo, presentado por la empresa constructora respecto al tramo a cielo abierto, y se autorizaron economías y demasías;

Que, con fecha 10 de junio de 2022, el Municipio y la entonces Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, suscribieron una Adenda al Convenio Específico mencionado, registrada como CONVE-2022-63795166-APN-SOP#MOP, por la cual se modificó la Cláusula Octava del mismo, como consecuencia de un error material sobre la modalidad de financiamiento;

Que, durante la ejecución del contrato, los organismos nacionales competentes en la materia, aprobaron redeterminaciones y adecuaciones provisorias de precios, de conformidad a lo normado por el Decreto Nacional N° 691/2016 y sus modificatorios;

Que, a partir de mediados del año 2024, se modificó el cronograma de pagos a cargo del Estado Nacional, lo que afectó parcialmente el ritmo de ejecución de las obras en curso.

Que con fecha 30 de septiembre de 2025 se suscribió, ad referendum de su aprobación por parte del Intendente Municipal, un Acta Acuerdo de Readecuación del contrato correspondiente a la obra “Construcción de Desagüe – Cuenca Alto Perú – Etapa I”, entre la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., mediante la cual se establecieron las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, ordenamiento y culminación de la obra, en el marco de los Pliegos Licitatorios que rigen la contratación;

Que en dicho acuerdo se dispuso la adecuación del plazo de ejecución y de las modalidades de avance del tramo de obra pendiente, previéndose su ejecución conforme los sistemas y procedimientos contractuales vigentes, y se estableció un esquema de reconocimiento y actualización de precios, a fin de preservar la ecuación económico-financiera del contrato durante su desarrollo;

Que, en particular, se acordó que las redeterminaciones de precios serán calculadas aplicando la misma metodología de cálculo que se venía utilizando, conforme lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 691/2016 y su modificatorio, Decreto PEN N° 490/2023, manteniéndose la coherencia técnica y procedimental del régimen de actualización de precios;

Que, asimismo, en el referido Acta Acuerdo se determinó que el monto faltante de obra, redeterminado a valores del mes de abril de 2025, asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil Noventa y Seis Millones Novecientos Veintidós Mil Seiscientos Treinta y Nueve con Ochenta y Tres Centavos (\$4.096.922.639,83.-), dejando constancia, asimismo, de que se encuentra pendiente de devolución la suma de Pesos Dieciséis Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve con Treinta y Dos Centavos (\$16.985.369,32.-) en concepto de anticipo financiero;

Que por Decreto N° 1222, de fecha 17 de octubre de 2025, se aprobó y registró el mencionado Acta Acuerdo de Readequación de Contrato junto con sus anexos, identificada como CONVE-2025-81-SI-DELE, instruyéndose a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público a arbitrar los medios necesarios para gestionar ante el Estado Nacional el recupero de los fondos aportados por el Municipio, conforme los acuerdos oportunamente celebrados en relación con la obra;

Que, luego de reanudados los trabajos, la Inspección de Obra indicó, mediante el Informe Técnico IF-2026-00143723-SI-SSOBPU de fecha 14 de abril del corriente año, que se constataron tres situaciones críticas vinculadas al sistema hidráulico proyectado, consistentes en: (i) graves deficiencias de escurrimiento superficial en la intersección de la Av. del Libertador y la calle Bolívar, derivadas de la ausencia de elementos de captación adecuados, que generan anegamientos y cortes de tránsito recurrentes; (ii) los aportes hídricos provenientes del sector de las calles Héroes de Malvinas y Rivadavia superan ampliamente la capacidad de captación prevista en la ingeniería inicial, exponiendo al paso bajo nivel vehicular de la calle España a un riesgo inminente de anegamiento total ante eventos de precipitación; y (iii) las cámaras y pozos de ataque construidos para la ejecución del túnel principal carecen de dimensiones y elementos de apertura que permitan el acceso seguro del personal y el despliegue de la maquinaria necesaria para realizar tareas de mantenimiento, lo que compromete a largo plazo la capacidad hidráulica, la operatividad y la vida útil de la cuenca;

Que dichas circunstancias, acreditadas mediante las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido obrantes en el expediente, imponen la necesidad de ejecutar trabajos adicionales y evaluar la readecuación de los ítems contractuales existentes, a fin de asegurar la funcionalidad de la obra y evitar mayores costos, nuevos conflictos técnicos y demoras en su finalización;

Que, en consonancia con lo expuesto, la Dirección General de Obras de Espacio Público señaló, mediante el IF-2026-00144300-SI-DGOEP, que corresponde tramitar el Balance de Economías y Demasías derivado de las modificaciones al proyecto ejecutivo, con la incorporación de nuevos ítems y la concesión de una prórroga del plazo contractual;

Que, en virtud de ello, la contratista presentó el plan de trabajo y la curva de inversión, junto con el análisis de precios correspondiente a las adecuaciones del proyecto y a las tareas adicionales solicitadas;

Que, verificada la viabilidad técnica de las modificaciones del proyecto original, la Subsecretaría General de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, mediante las actuaciones PV-2026-00145978-SI-SSOBPU y PV-2026-00146075-SI-SECAMEP, respectivamente, solicitaron: (i) aprobar el Balance de Economías, Demasías y Adicionales (IF-2026-00145973-SI-SSOBPU), aclarando que los precios unitarios allí contemplados son los aprobados por el Decreto N° 72/2026, que fijó los valores a septiembre de 2025, por lo que deberán ser actualizados conforme al régimen de redeterminación aplicable al contrato vigente y en ejecución; y (ii) ampliar la Orden de Compra N° 9258/2021 a favor de CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. por la suma total de Pesos Mil Ciento

Setenta y Ocho Millones Setecientos Veinticuatro Mil Quinientos Cinco con Ochenta y Cuatro Centavos (\$1.178.724.505,84.-), equivalente al once con treinta y seis por ciento (11,36%) del monto total de la obra al mes de septiembre de 2025;

Que, en ese sentido, se deja constancia de que las últimas redeterminaciones definitivas de precios otorgadas a la contratista son las aprobadas por los Decretos Nros. 321/2026 y 439/2026, mediante los cuales se redeterminó el monto de la obra pendiente de ejecución a valores calculados a partir del 1° de noviembre y del 1° de diciembre de 2025, respectivamente, por lo que la Contaduría General deberá actualizar los importes conforme a lo establecido en dichos actos administrativos, así como en aquellos que se dicten en el futuro en la misma materia;

Que, por otro lado, las áreas propiciantes solicitaron que se tenga a bien prorrogar la vigencia de la contratación por ciento veintidós (122) días corridos adicionales, a contar a partir del vencimiento del plazo de ejecución fijado en el “Acta Acuerdo de Readecuación de Contrato”, aprobada por Decreto N° 1222/2025;

Que la Contaduría General y la Secretaría de Hacienda y Finanzas tomaron intervención y prestaron conformidad con lo requerido, tal como surge de las actuaciones PV-2026-00146648-SI-CONT y PV-2026-00147517-SI-SECHYF, respectivamente;

Que, en virtud de lo expuesto, conforme lo recomendado por la Subsecretaría General de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, y lo propiciado por la Dirección General de Compras en el informe IF-2026-00155461-SI-DGCOMP, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Balance de Economías, Demasías y Adicionales de la obra pública denominada “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ - COLECTOR ALTO PERÚ - ETAPA 1” (Licitación Pública N° 14/2021), que fuera oportunamente adjudicada en favor de CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2026-00145973-SI-SSOBPU), que forma parte integrante del presente; y, en consecuencia, ampliar en la suma de Pesos Mil Ciento Setenta y Ocho Millones Setecientos Veinticuatro Mil Quinientos Cinco con Ochenta y Cuatro Centavos (\$1.178.724.505,84.-) la Orden de Compra N° 9258/2021, correspondiente a dicha contratación, importe al que deberán aplicarse las redeterminaciones de precios dispuestas mediante los Decretos Nros. 321/2026 y 439/2026, así como las que se aprueben en el futuro.-

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar el plazo contractual de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ - COLECTOR ALTO PERÚ - ETAPA 1”, oportunamente adjudicada a CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. mediante el Decreto N° 1531/2021, por ciento veintidós (122) días corridos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución vigente.-

ARTÍCULO 3°.- La empresa adjudicataria deberá ajustar la garantía de cumplimiento de contrato, conforme lo previsto en el artículo 22° del Pliego de Condiciones Generales.-

ARTÍCULO 4°.- Poner en conocimiento de la Contaduría General lo resuelto en el presente decreto, a efectos de que aplique la redeterminación de precios dispuesta mediante los Decretos Nros. 321/2026 y 439/2026 y las que se autoricen en el futuro.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Clara
Date: 2026.04.28 16:33:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2026.04.28 16:43:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2026.04.28 16:51:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by DURINI QUINTANA Bernabe Jose
Date: 2026.04.28 22:54:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernabé José Durini Quintana
Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipalidad de San Isidro